

통보 및 주의요구

제 목 수소제품 시험설비 제안서평가 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○처는 사규 「직제관리요령」 제7조(분장업무)에 따라 수소충전소용 밸브류에 대한 시험인증, ○○○○ 관련 제품에 대한 검사 등의 업무를 수행하기 위하여 관련 시험설비 등을 구축·운영하고 있다.

○○○○○○○처는 주요 시험설비로써 수소충전소 밸브시험설비(수소시험설비, 물리적시험설비 각 1식)와 ○○○○ 가스공급설비(1식)를 구축하고자 조달청에 구매의뢰를 하였고, 조달청으로부터 위탁을 받아 각각의 시험설비에 대한 제안서 평가를 실시하였다.

○○○○○○○처는 ①수소충전소 밸브시험설비에 대한 제안서 평가를 실시하는 과정에서 입찰업체(“A”社)와의 이해관계에 따라 외부평가위원 2명이 신청한 ‘심사위원 기피·회피 신청서’를 수리하였는데, 해당 업체에 대한 평가만 제외하고 나머지 2개 업체에 대한 평가는 실시토록 하였고 그 결과를 반영하여 제안서 평가 결과를 결정하였다.

②○○○○○ 가스공급설비 제안서평가의 경우에는 위원 2명이 평가한 정량평가

2개 지표(재무구조·경영상태, 수행실적) 점수가 나머지 6명의 위원이 평가한 점수와 다르게 되어 있는 상태에서 제안서 평가를 완료하였다.

2. 벨브시험설비 제안서 평가 시 평가위원 회피 관련 업무처리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제5조제2항에 따라 평가 집행자는 제안서 평가 시작 전에 제척·회피사항을 평가위원에게 공지하고 평가 위원은 본인 또는 소속단체가 해당 사업의 이해당사자 되는 경우 즉시 위원장과 평가집행자에게 알리고 그 안건의 평가를 회피하여야 한다.

이때 ‘그 안건의 평가를 회피하여야 한다’는 회피 사유가 있는 특정 업체의 평가만을 의미하는 것이 아니라 해당 입찰건에 대한 평가 전체를 의미⁷⁾한다.

사규 「계약관리규정」 제52조의3 제2항에서도 사업부서 평가담당자는 제안서 평가 시작 전에 평가위원들에게 당해 평가대상 사업의 이해관계 여부 등을 확인 하도록 고지하고, 해당 사실이 있는 위원은 위원장에게 회피사유를 알리고 그 안건의 평가를 포기하도록 규정하고 있다.

따라서, ○○○○○○처는 평가 담당부서로서 제안서 평가 시작 전에 평가 위원에게 제척·회피사항을 고지하고, 평가위원이 회피 신청을 한 경우에는 해당 평가위원을 해당 제안서 평가 전체에서 제외하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○○처는 2023. 5. 18. 수소충전소 벨브시험설비(수소시험설비,

7) 국민신문고(신청번호 1AA-2408-0314029, 2024.8.9.) 질문 관련 조달청 답변 내용에서 발췌

물리적시험설비 각 1식)에 대한 제안서 평가를 실시하면서, 외부위원 2명이 입찰 업체 중 한 곳인 “A”社와의 이해관계⁸⁾로 신청한 평가 회피를 수리하였지만, 본 평가위원회 전체에서 제외하지 않고 “A”社에 대한 평가만 제외하였다.

그로 인하여, ○○○○○○처는 해당 외부위원 2명이 “A”社와 경쟁 입찰 관계인 나머지 2개 업체에 대해 평가한 점수를 포함하여 제안서 평가 결과를 판정하였고, 수소시험설비의 경우 “A”社만 적합이고 나머지 2개 업체는 부적합, 물리적시험설비의 경우 “A”社와 “B”社 2개 업체는 적합으로 나머지 1개 업체는 부적합으로 결정하였다.

그 결과, 비록 ○○○○○○처가 해당 외부위원 2명의 평가 점수를 모두 제외하였어도 평가 점수 순위 및 부적합 여부가 바뀌는 것은 아니었지만, 애초부터 반영되지 않아야 할 평가 점수를 포함하여 제안서 평가 결과를 도출함으로써 제안서 평가 결과에 대한 공정성 및 신뢰성을 확보하지 못하였다.

[표 1] 수소충전소 밸브시험설비 제안서 평가(수행능력평가) 내역

연번	구분		수행능력평가 결과									
			제안업체	위원 (1)	위원 (2)	위원 (3)	위원 (4)	위원 (5)	위원 (6)	위원 (7)	평균	결과
1	수소 시험설비	현재 결과	“C”	83	81	46	77	71	86	69	76.2	부적합
			“A”	92	90	미평가 (회피)	88	미평가 (회피)	96	90	90.7	적합
			“D”	62	54	26	44	46	63	68	53.8	부적합
		(참고) 전체 회피시	“C”	83	81	-	77	-	86	69	80.3	부적합
			“A”	92	90	-	88	-	96	90	90.7	적합
			“D”	62	54	-	44	-	63	68	59.7	부적합

8) 회피신청 사유 : (주)○○○○와 공동으로 연구과제를 수행하고 있음에 따라 이해당사자 관계가 성립됨

연 번	구 분		수행능력평가 결과									
			제안업체	위원 (1)	위원 (2)	위원 (3)	위원 (4)	위원 (5)	위원 (6)	위원 (7)	평균	결과
2	물 리 적 시 험 설 비	현재 결과	“B”	90	91	83	83	86	89	87	87.0	적합
			“A”	92	90	미평가 (회피)	79	미평가 (회피)	87	79	85.3	적합
			“D”	67	52	40	70	52	62	70	60.6	부적격
		(참고) 전체 회피시	“B”	90	91	-	83	-	89	87	88.7	적합
			“A”	92	90	-	79	-	87	79	85.3	적합
			“D”	67	52	-	70	-	62	70	66.3	부적격

[비 고]

(1) 평균 점수 85점 미만 : 부적합

(2) 평균 점수 산출 방법 : 최고점 및 최저점을 제외한 나머지 점수의 산술평균

※ 자료출처 : 수소충전소 밸브시험설비 제안서 평가 수행능력 평가점수표 재구성

3. ○○○○ 가스공급설비 제안서 평가 시 정량평가 점수 확인업무 소홀

가. 관련규정 및 판단기준

「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제9조에 따라 제안서 평가는 기술능력평가와 입찰가격평가 점수의 합으로 하며, 이 중 기술능력평가는 정성평가와 정량평가로 구분하여 평가할 수 있다.

같은 기준 제9조제3항과 [별표 8] 및 [별표 9]에 따라 정량평가의 평가항목은 경영상태와 수행실적으로 구분하는데, 경영상태 평가항목의 경우 기업의 신용평가 등급⁹⁾으로 평점을 산출하며, 수행실적 평가항목의 경우 해당 사업규모 대비 입찰 공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준) 합산 금액의 비율로 평점을 산출하도록 하고 있다.

또한, ○○○○○○처가 발주한 ○○○○ ○○○○센터 가스공급설비(이하 ‘가스공급설비’ 라 한다) 제안요청서에도 제안서 평가기준 중 수행실적 및 재무

9) 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급 중 가장 낮은 등급을 적용

구조·경영상태 평가항목은 위 기준의 산출방법과 동일하게 적용하고 있었다.

따라서, ○○○○○○처는 가스공급설비 제안서 평가항목 중 수행실적 및 재무구조·경영상태 평가항목은 입찰업체가 제출한 신용평가등급 자료 및 사업수행 실적 자료에 기반하여 객관적이고 정량적으로 평점을 산출했었어야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○○처는 2023. 11. 1. 가스공급설비 제안서 평가를 실시하면서, 입찰 업체별 수행실적 및 재무구조·경영상태 평가점수 중 평가위원 2명의 평점이 다른 6명의 평점과 다름에도 그 평가점수를 그대로 반영하여 제안서 평가 결과를 결정하였다.

당시 입찰업체(총 3개소)들이 제출한 신용평가등급 및 사업수행실적 자료로 평가기준에 따라 평점을 산출하면, 입찰업체 3개소 모두 수행실적 항목은 5점, 재무구조·경영상태 항목은 7점이 되는데, 그렇다면 평가위원 8명이 평가한 업체별 수행실적, 재무구조·경영상태 평점은 각각 5점, 7점으로 모두 동일했어야 했다.

그러나 ○○○○○○처는 평가위원들이 작성한 평가표를 취합하면서 평가위원 2명의 정량평가 평점이 다른 위원들의 평점과 동일하지 않았음에도 이를 인지하지 못한 채 정량평가 점수를 산출, “A”社は 적합으로 나머지 2개 업체는 부적합으로 최종 결정하였다.

그 결과, 비록 ○○○○○○처가 해당 평점을 올바른 점수로 반영하였어도 평가점수 순위 및 부적합 여부가 바뀌는 것은 아니었지만, 평가 담당부서로서 위원들이 작성한 평가표를 취합할 때에 이를 면밀히 점검하여 이상이 없는지를 최종적으로 확인할 의무가 있었음에도 정량평가 점수에 오류가 있었던 것을 인지

하지 못한 채 이를 그대로 제안서 평가 결과에 반영함으로써 평가 결과에 대한 신뢰성을 훼손하였다.

[표 2] 가스공급설비 제안서 평가(수행능력평가) 내역

장비명	수행능력평가 결과											
	업체명	평가구분 (배점)	위원 (1)	위원 (2)	위원 (3)	위원 (4)	위원 (5)	위원 (6)	위원 (7)	위원 (8)	평균	결과
○○○○ ○○○○센터 가스공급설비	“A”	경영상태(10)	7	7	7	7	10	7	7	10	-	-
		수행실적(5)	5	5	5	5	5	5	5	4	-	-
		종합	87	92	81	86	94	90	89	92	89.3	적합
	“E”	경영상태(10)	7	7	7	7	10	7	7	7	-	-
		수행실적(5)	5	5	5	5	5	5	5	4	-	-
		종합	75	80	86	72	72	75	83	70	76.1	부적합
	“C”	경영상태(10)	7	7	7	7	10	7	7	7	-	-
		수행실적(5)	5	5	5	5	5	5	5	3	-	-
		종합	72	78	78	67	65	67	81	66	71.3	부적합

↓ 올바른 점수 적용 시

장비명	수행능력평가 결과											
	업체명	평가구분 (배점)	위원 (1)	위원 (2)	위원 (3)	위원 (4)	위원 (5)	위원 (6)	위원 (7)	위원 (8)	평균	결과
○○○○ ○○○○센터 가스공급설비	“A”	경영상태(10)	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-
		수행실적(5)	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-
		종합	87	92	81	86	91	90	89	90	88.8	적합
	“E”	경영상태(10)	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-
		수행실적(5)	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-
		종합	75	80	86	72	69	75	83	71	76.0	부적합
	“C”	경영상태(10)	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-
		수행실적(5)	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-
		종합	72	78	78	67	62	67	81	68	71.7	부적합

[비 고]

(1) 평균 점수 85점 미만 : 부적합

(2) 평균 점수 산출 방법 : 최고점 및 최저점을 제외한 나머지 점수의 산술평균

※ 자료출처 : ○○○○ ○○○○센터 가스공급설비 제안서 평가 수행능력 평가점수표 재구성

[첨 부] 1. 국민신문고(신청번호 1AA-2408-0314029) 답변 1부 <첨부생략>

2. 심사위원 기피·회피 신청서 2부 <첨부생략>

3. 가스공급설비 제안서 평가 정량평가 기준 1부

관련부서 의견

○○○○○○○처는 위 2항(제안서 평가위원 회피)과 관련하여, 본 벨브시험설비 구매는 국가계약법 시행령 제43조에 해당하는 「협상에 의한 계약」이 아닌 제18조에 해당하는 「2단계 경쟁에 의한 입찰」로 진행된 사항이며, 2단계 경쟁에 의한 입찰의 경우 그 세부기준은 조달청의 「2단계경쟁(규격·가격동시입찰) 등의 물품구매 업무 처리지침」이 유일하다고 설명하였다.

그런데, 그 지침에는 세부적인 평가방법이나 위원회 운영에 관한 사항은 언급되어 있지 않기 때문에, 2단계 경쟁에 의한 입찰 시 직접적으로 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 적용하는 것은 어렵다는 의견을 제시하였다.

관련부서 의견 검토결과

○○○○○○○처는 벨브시험설비 제안서 평가를 위한 계획에서 평가위원회 구성 시 사규 「계약관리규정」 제52조의2를 준용하였는데, 해당 조항은 협상에 의한 계약을 체결하는 경우 따르도록 되어있는 조항이며 제52조의3은 이 평가위원회 위원들에 대한 제척·회피 절차 등을 규정하고 있는 조항이다.

또한 ○○○○○○○처는 제안서 평가 결과에서 외부위원 수당지급 시 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 준용하여 수당을 지급하였다.

한편, 「2단계 경쟁에 의한 입찰」의 경우 세부기준이 조달청의 「2단계 경쟁(규격·가격동시입찰) 등의 물품구매 업무 처리지침」이 유일하고 세부적인 평가방법이나 위원회의 운영에 관한 사항이 없다고 하였으나, 동 지침에서는 수요기관에서 평가위원회를 구성하여 평가업무를 진행하는 경우 조달청의 절차로 진행하

도록 되어 있다.

따라서 ○○○○○○처는 밸브시험설비 제안서 평가 시 「2단계 경쟁에 의한 입찰」임에도 불구하고 평가위원 구성, 외부 평가위원 수당 지급 등 공사 지침에 명시되어 있지 않은 사항은 협상에 의한 계약 기준을 준용하여 처리하였음에도 평가위원의 회피에 관한 사항은 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제5조 등 협상에 의한 계약 기준을 적용하기 어렵다는 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ○○○○○○처장은

- ① 차후 제안서 평가위원회 운영 시, 위와 같이 회피 신청 위원에 대한 업무처리 또는 정량평가 점수 책정이 부적정하게 이루어지는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시고, (통보)
- ② ○○○○ 가스공급설비 구축 관련, 제안서 평가담당자로서 평가위원들이 책정한 제안서 평가 점수가 절차 및 기준에 따라 적정하게 되었는지를 최종적으로 확인하여야 할 의무가 있음에도 이를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

[관련자] ○○○○○○처 4급 □□□

[첨부 3] 가스공급설비 제안서 평가 정량평가 기준

○ <수행실적> 평가지표

평가항목	평가요소	평가등급	배 점
수행실적 (5점)	최근 3년간 사업수행실적 금액	100%이상	5
		70%이상~ 100%미만	4
		40%이상~ 70%미만	3
		40%미만	2

1. 국가, 지방자치단체, 공공기관, 정부·지자체 출연 및 출자기관, 그 외 법인에서 발주한 것으로 제시된 규격과 유사사업실적, 유가 물품 제조 수행실적에 한하며, 계약일자와 납품기한에 관계없이 입찰공고일 기준 최근 3년간 이행 완료된 물품 제조 수행 실적으로 평가한다.
2. 수요기관에서 정하지 않은 이외의 수행실적은 원본이 확인된 해당 건의 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 첨부한 경우에 평가하고, 필요한 경우 공급받는 자의 인감증명을 첨부한 거래사실 확인서를 제출하게 할 수 있다.
3. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰참가업체가 부담하며 실적확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하지 아니한다.
4. 해당분야 미제출시 최저점을 적용한다.

○ <재무구조·경영상태> 평가지표 (10점)

신용평가등급			배점(점)
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	7
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	0

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제 4조제1항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 평가하되 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.(가장 최근의 신용평가등급이 여러개인 경우 최저등급으로 평가한다.)
2. '신용평가등급 확인서'가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.
3. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가 등급으로 심사한다.
4. 해당분야 미제출시 최저점을 적용한다.